

עין משפט
גזר מצוה

יֵא א מיי פֿי"ב מהלכות נדרים ה' א טו"ט"ע יו"ד ס' רלז סעיף נה:
יב ב טו"ט"ע שס סימן רלז סעיף ג וטו"ט"ע אה"ע סימן עד סעיף א':
יג ג מיי פ"ב שס ה' ט סנה עין מח טו"ט"ע י"ד ס' רלז סעיף סז:
יד ד ה מיי פ"ד מהל' אשדות הלכה ו סנה עשין מח ולאין פא טו"ט"ע י"ד ס' רלז סעי' ג וטו"ט"ע אה"ע ס' עד סעיף א':
טו ו ז ח מיי פ"י"ג שס ה' ח טו"ט"ע י"ד שס וטו"ט"ע אה"ע שס סעי' ג וסעיף ה':
טז ט י מיי שס ה' יז יג וסנה שס טור [סימן רלה] וטו"ע י"ד ס' רלז סעי' סז וסימן רלז סעי' ו וטו"ט"ע אה"ע סימן עד סעי' ד וסעי' ו:

תוספות רי"ד
נותן אצבע בין שיניה יוציא וי"כ. ר' יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה בדבר עד מתי אסרה עליה הוא דיוציא וי"כ אבל אם נתן קצבה ימתין עד אותו הזמן ובעשירות שרגילין בכך אם לא הדירה יתור מל' יום אין כופין אותו להוציא וכמה קצבה אריי א"ש י"ב חודש רבה בב"ח אריי יו"ד שנים ר"ח אמר אבימר רגל שבנות ישראל מתקשטות ברגל. ובעשירות ל' יום מ"ט אמר אביי שכן אשה חשובה מתקשטת א' ליל יום:
מתני' המדיר את אשתו שלא תלך בבית אביה בזמן שהן עמה בעיר חודש [אחד] יקיים ב' יוציא וי"כ ובזמן שהן בעיר אחרת רגל א' יקיים ג' יוציא ויתן כתובה פ"י יש לפרשה כגון שנדר כן. וא"ת מה חז' לו לאסרה שלא תלך כגון שנדר כך יאסרו כל פירות שבעולם עלי כקונם אם תלכי לבית אביך או תאסר הנאת תשמישך עלי אם תלכי לבית אביך וכן נמי בנדרה איהי וקיים לה איתור ואצ"פ שאין אלו נדרי עיניו נפש שיכול להפיר כגון דאמרה הנאת תשמישך עלי אסורה אם אלך שבעני זה יכול להפיר שאם לא תלך ה"ה גורם לה שלא תלך ומצטערת ותכופן אותו לגרש הלכך מצי מיפר ודוך בנות ישראל לבקר בבית אביהן ברגל מעיר לעיר:
הא גופא ק' אמרת רגל א' יקיים הא ב' יוציא וי"כ אימא סיפא ג' יוציא וי"כ הא ב' יקיים אמר אביי סיפא אתאן לכתנת וריי הוא רבא רבא עולא אמר ל"ק כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה פ"י נהוגה א' בשלש:
הדירה שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה יוציא וי"כ פ"י מפני שנעל בפניה ואם היה טוען מפני ד"א ורשאי פ"י רב מוקי לה בשנדר הוא הנאת תשמישך אסורה עלי אם תלכי ומפני שנדר כסתם יוציא מיד וי"כ ושמואל מוקי לה בנדרה אשה וקיים לה איתור דאמרה תיאסר הנאת תשמישך עלי אם אלך וכיון שהוא נותן אצבע בין שיניה יוציא וי"כ שיכול הוא להפיר שאם תלך נאסרת ואם לא תלך איכא נעילת דלת ויוציא וי"כ.

עא:

הניחא לרז אלא בר אהבה דאמר צעל מיפר אלא לרז הונא כו' פירוש משום עיניו נפש הוא דאינו מיפר הא דקאמר רבי יוסי אין אלו נדרי עיניו נפש לא שלא יוכל הצעל להפיר אלא שאינו מיפר משום נדרי עיניו נפש אלא מיפר הוא משום נדרים צדכיים דאמר מפסד דנ"מ דאי מיפר משום עיניו נפש מיפר צין לענמו צין לאחרים אץ צהם עיניו נפש לענמו מיפר לא מיפר ופריך הניחא לרז אלא בר אהבה דאמר צעל מיפר כן נמאל כספר יען וכן איתא צנדרים (דף פא.)^א ולא כספרים שכתב להפך ופליגי רז אלא בר אהבה ורז הונא אליבא דר' יוסי דאמר אין אלו נדרי עיניו נפש אם מיפר משום נדרים שציוו לצינה דרז אלא בר אהבה אמר מיפר דרחייה וקישוט הוו חשיב להו נדרים שציוו לצינה שלא מניינו שזעל כו' ולא גרסינן הצ"ע צדכיים שציוו לצינה פירוש בקישוט המסיר את השער הניחא למאן דאמר כו' דא"כ הוא משמע דפליגי אס צעל מיפר צדכיים שציוו לצינה אס לאו וליתא דלא נחלק אדם מעולם על כך שלא יפר צעל נדרים שציוו לצינה צדכיייתא היא צריס פ' בתרא נדנדרים (דף עט:) דמיפר ומפיק לה מדכתבי צין איש לאשתו צין אכ צנמו מלמד שהצעל מיפר נדרים שציוו לצינה והכל נמי מסיק צדמלנהו לקישוטיה צתשמיש המטה ותשמיש המטה הוי נדרים שציוו לצינה כדמוכח (צשמעתא) [צמשה] צתרייתא נדנדרים (דף צז):

בגין דתלנינהו אקישוטיה בתשמיש המטטה. ואס תאמר ואמאי לא מוקי לה דתלנינהו צאיסור פירות שבעולם ולא יוכל להקשות ותתקשט ותאסר אי לציט שמאי כו' וגרלא לרצנ"א משום דאכתי הוה קשה ליה דתתקשט ומיאסר לא יהודה יוס א':
ולא תתקשט ולא תיאסר. פירוש והיכי מצי מיפר אצל לא פריך אמאי יוציא ויתן כתובה הואיל ויכולה לסבול שלא תתקשט דא"כ לרז נמי תיקשי:
ותתקשט ותיאסר אי אב"ש בו'. דצטלמא עד השתא דס"ד שיש עיניו בקישוט ולא תלנהו צתשמיש יוציא לאלתר ויתן כתובה שאין לה להמתין כלל ולמנוע מקישוט:
אבל הכא דנדרה איהי בו' וא"ת וימתין שמא ימלא פתח להקמתו דנשאלים על ההקס כדאמר' צשיליה נערה המאורסה (מדרי' דף עט.) ואומר ר"י דאין נשאלין על ההקס אלא ציוס שמעו שאמר לה קיים ליכי אצל אס עבר יוס שמעו שאינו יכול להפיר מחמת שהחריס ליה אינו יכול לשאול עוד ואפילו אס תמלא לומר

המדיר פרק שביעי כתובות

צבגדי צבעונים. גנאי וציון הוא לה ומתגנה עליו:
הכא צמאי עסקין. קישוט דמתני' דהכא:
צדכיים שציוו לצינה. סס המסיר את השער:
צעפר פיר. צעפר חור שהוא גדל שס כלומר צדבר שהוא רגיל צו צקי הוא להשמר שאינו מוסיקו:
פיר. כמו פירא דכוורי

(לקמן דף עט.) גומא':
אלא הכא צמאי עסקין דתלנינהו לקישוטיה צתשמיש. ומשום הכי מצי מיפר דללמא מתקשטת ומיתסרלא הנאת תשמישו עליה:
כופס ומשמשו. שאינה יכולה לאסור עצמה עליו אצל יכולה לאוסרו עליה שתהא היא מודרת ולא הוא כגון הנאת תשמישו עליה דלריך הוא להפיר שלא יאכילנה דבר האסור לה:
ולא תתקשט ולא תאסר. לר' יוסי כיון דאמר אין אלו נדרי עיניו נפש היאך יכול להפיר ואי משום דתלנינהו צתשמיש לא תתקשט ולא תיאסר:
א"כ קרו לה מנוולת. וכי מצוו מקשטא אישתכח דנדר זה אוסרה עליו לפיכך יכול להפיר משום נדרים שציוו לצינה:
ותתקשט ותאסר אי לציט שמאי. אמאי יוציא לאלתר ויתן כתובה ותתקשט ותאסר והות ליה כמדיר את אשתו מתשמיש המטה ומנ צפרק אף על פי(ה) לציט שמאי שתי צבתות ולציט הלל צבת אחת:
הני מילי. שיש לו זמן שמא ימצא פתח לנדרו היכא דלדרה איהו:
אצל היכא דנדרה איהי ואישוסיק. ולא היפר אינה יכולה לגור אאלו כלל ואפי' עד שתאסר ע"י קישוט דסצרה מיסנא סני ל':
וכמה קצצה. כלומר אס נתן קצצה עד כמה לה כייפינן ליה להוציא:
נהניס מריח קשועיה. שנתקשטה לפני הנדר:
מתני' כשהן צעיר אחרת. דרך צתס ללכת אצלס צרגלים:
רגל אחד. מציא מוקמא אנפשה שלשה לא מציא מוקמא. וצגמרא פריך הא שנים מאי:
שזעזל צפניה. צגמ"ט מפרש:
תתמס דבר אחר. צגמרא"ט מפרש:
שסאמרי לפלוני. צגמרא"ט מפרש:
שספא ממלאה ומערה. צגמרא"ט מפרש:
גב' סיפא. דקתני שלשה יוציא הא שנים יקיים אמתא לכהנת:
רדופה. לילך לציט אצינה תמיד שנים יוציא שאינה רדופה שנים יקיים:
דכתיב לא גרסי':
אישי. לשון אשיות ונישואין:
ככלה צצית חמיס. שכבר ניסת וגם לצה צצעלה ואינה צושה הימנו:

^א כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה יאו הייתי בעיניו כמוצאת שלום

^ב אמר רבי יוחנן ככלה שנמצאת שלמה בבית חמיה ורדופה לילך ולהגיד שבחה בבית אביה ^ג והיה ביום ההוא נאום ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה:
המדיר את אשתו וכו': בשלמא לבית המשתה איכא

שיכול לשאול אחי שפיר דודאי כשהדירה הוא תמתין לציט קשה לה להמתין דסצרה דהשתא מירתח רתח ולאחר מיכן יתפיים אצל הכא דסצרה מיסנא סני ואינה סצורה שימפיים עוד לא תקנו חכמים שמתמין הואיל וקשה לה:
גב' חדש ל"ג שלשה דא"כ הוה דייק עלה צגמרא כדדייק גצי רגל:
כאן ברדופה כאן בשאינה רדופה. פירש ר"ח דרגל ראשון היא רגילה לילך ולהגיד שצחה צצית אצינה ורגל שני אינה רדופה כל כך אף ע"פ שעדיין לא הגידה שצחה ומתני' דקתני רגל אחד יקיים היינו צרדופה צרגל ראשון שלא הלכה עדיין צזוס פעס אחר להגיד שצחה והא דקתני שנים יקיים צשאינה רדופה כלומר צרגל שני אז שלישי של חופה שאינה רדופה אע"פ שעדיין לא הגידה שצחה הואיל ואיחרה מללכת רגל ראשון ואחי שפיר הא דגרסינן צכל הספרים דכתיב וגרסינן נמי ואמר רבי יוחנן ולפירוש הקוטרס לא גרים דכתיב ולא גרים נמי ואמר רבי יוחנן אלא אמר רבי יוחנן. רצינו תס:

המדיר

המדיר

מסורת הש"ס

^א נדרים פא..
^ב שס: דף טו..
^ג [לעיל סא:].
^ד [לעיל ע..]
^ה סס פסחים פז.
^ו ע"ש,
^ז סס פסחים פז..
^ח גי ע"י יומת,
^ט [לעיל סא:],
^י [לקמן עב:],
^י [ובצמנות נח: ד"ה ואיכא דלמרי כ' כתבו דהו מן הסוגיות הפוכות],



תורה אור השלם

1. אני חומה וישרי במגדלות
או היתי בעיניו כמוצאת שלום:
שיר השירים ח י
2. ותיך ביום ההוא נאם יי תקראי אישי ולא יי תקראי לי עוד בעלי:
הושע ב יח



מוסף רש"י

כמוצאת שלום. מתצננתי עליו ומללתי עלימה לו (פסחים טז).
האך ולהגיד שבחה. האך היא מוקבלת צצית חמיה (שם).

^[1] נראה דל"ץ פ"י נהוגה לילך תמיד צשנים יוציא